

Číslo zmluvy v CRZ :
Účinná dňom:2025

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. Z/2025/110

(ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare)
uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

Budúci povinný z vecného bremena – právnická osoba:

Obchodné meno :	POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
sídlo:	Zboj 98 067 68 Zboj
zastúpené:	Ladislav Ladomirjak, predseda PS
Bankové spojenie:	Fio banka
Číslo účtu:	SK , SWIFT:
IČO:	561 25 313
DIČ:	2122601987
IČ DPH:	nie je plátcom DPH
Zápis v registri:	MV SR - Register pozemkových spoločenstiev, vznik 01.03.2024, REG. OU HUMENNÉ, vl.č. R-0058/709

(ďalej len „budúci povinný(i) z vecného bremena“ v príslušnom tvare)

a

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno:	OBEC ZBOJ Obecný úrad Zboj 98
Sídlo:	067 68 Zboj
Zastúpené:	Ladislav Ladomirjak, starosta obce
Kontakt:	+421 917 746 323, obec@zboj.sk
Bankové spojenie:	VUB Banka a.s.
Číslo účtu- IBAN, SWIFT:	SK910200000000033226532 SWIFT/BIC: SUBASKBX
IČO:	003 23 811
DIČ:	2020794765
IČ DPH:	Nie je platca DPH
Zriadená:	Zákon SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)

Článok I. Predmet zmluvy

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom/správcom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Zboj, a to :

Parc. č. reg. C-KN	Parc. č. reg. E-KN	Druh pozemku	Výmera pozemku dľa LV m ²	LV	Podiel
	515	Trvalý trávny porast	5833	121	
	516	Trvalý trávny porast	4347	121	
	517	Trvalý trávny porast	4552	121	
	518	Orná pôda	20725	123	
	993/5	Trvalý trávny porast	1527	186	
	1040	Trvalý trávny porast	46100	1285	
	993/10	Trvalý trávny porast	27624	1095	
	993/14	Trvalý trávny porast	31429	1098	

vedených Okresným úradom Snina, katastrálny odbor (ďalej len „nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Obec Zboj, Obecný úrad Zboj so sídlom, 067 68 Zboj 98, Slovenská republika, IČO: 003 23 811 na základe dohody s budúcim oprávneným z vecného bremena je stavebníkom stavby „KANALIZÁCIA A ČOV V OBCI

ZBOJ", a zároveň „VODOVOD V OBCI ZBOJ ", obe vedené v prevažnej časti v spoločnej trase, súčasťou ktorých budú stavebné objekty (SO), resp. prevádzkové súbory :

stavba „KANALIZÁCIA A ČOV V OBCI ZBOJ“

SO 01 Zberače a výtlačné potrubia
SO 02 Prečerpávacie stanice
SO 03 Kanalizačné zaústenia
SO 04 Čistiareň odpadových vôd Zboj
SO 05 Prístupová cesta k ČOV Zboj
SO 06 NN elektroprípojky
SO 07 Spevnené plochy

PS 01 Prečerpávacie stanice - strojnotechnologická časť

PS 02 ČOV Zboj – strojnotechnologická časť

PS 03 Elektrotechnologická časť – MaR, ASRTP

stavba „VODOVOD V OBCI ZBOJ“

SO 01 Vodný zdroj na parcele E-KN č.993/5
SO 02 Prerušovacia komora
SO 03 Vodojem Zboj 2x50 m³
SO 04 Vodovodné potrubia
SO 05 Vodovodné prípojky
SO 06 Prístupová cesta k vodojemu Zboj
SO 07 NN elektroprípojka
SO 08 Spevnené plochy

PS 01 Vodojem Zboj - strojnotechnologická časť

PS 02 Elektrotechnologická časť – MaR, ASRTP

(ďalej len „stavba“ v príslušnom gramatickom tvare),

Stavba (y) bude (ú) zhotovená (é) na nehnuteľnostiach vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena a po jej zhotovení bude odovzdaná jej správcovi, ktorým bude Obec Zboj, Obecný úrad Zboj so sídlom 067 68 Zboj 98, Slovenská republika, IČO: 003 23 811, resp. ňou poverená odborne spôsobilá organizácia/ osoba (ďalej len „správca“).

Stavba „KANALIZÁCIA A ČOV V OBCI ZBOJ“ bola umiestnená na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby č. SP-2025/049-03 zo dňa 30.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 04.03.2025.

Stavba „VODOVOD V OBCI ZBOJ“ bola umiestnená na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby č. SP-2025/052-03 zo dňa 30.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 04.03.2025.

Žiadateľom o vydanie povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon na základe ktorých bolo povolené umiestnenie, bude povolené uskutočnenie a užívanie stavby (ieb) je budúci oprávnený z vecného bremena. Zmluvné strany sa dohodli, že po počas stavebnotechnického realizovania stavby, budúci povinný udeľuje súhlas s dočasným záberom poľnohospodárskej pôdy do 1 roka, resp. trvalým záberom poľnohospodárskej pôdy pod objektami stavby a po stavebnotechnickom zrealizovaní verejnoprospešnej liniovej inžinierskej stavby (ieb)

a) budúci oprávnený z vecného bremena postúpi práva z tejto zmluvy na správcu, v prospech ktorého bude zriadené vecné bremeno v rozsahu ako je uvedený v bode 2. tohto článku zmluvy, alebo

b) správca pristúpi k tejto zmluve na strane budúceho oprávneného z vecného bremena na základe čoho bude oprávnený uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej bude zriadené vecné bremeno v jeho prospech;

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, na základe ktorej sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno zriadené na základe zmluvy o zriadení vecného bremena bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka nehnuteľnosti:

- strpieť na častiach týchto pozemkov uloženie inžinierskych sietí (vodovod, kanalizáciu, resp. ostatné súvisiace objekty stavby podľa bodu 2. tohto článku I. Zmluvy, ich prevádzku a údržbu a

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena.

Vecné bremeno bude zriadené v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena.

4. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka nehnuteľnosti strpieť uloženie stavby sa vzťahuje na časť nehnuteľnosti v rozsahu v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená na v geometrickom pláne, ktorého vyhotovenie zabezpečí investor stavby.

5. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného bremena sa vzťahuje na nevyhnutnú časť nehnuteľnosti.

6. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľností a spolu s ním prechádza na nadobúdateľa t.j. povinným z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci vyššie uvedenej nehnuteľnosti.

7. Budúcim oprávneným z vecného bremena vecné bremeno prijíma. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje strpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na tomto pozemku uloženie stavby, jej prevádzku a údržbu a strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena.

8. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.

Článok II. Vznik vecného bremena

1. Vecné bremeno, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vznikne právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Snina, katastrálny odbor.
2. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného bremena a to do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena, pričom zaplatí aj správny poplatok s týmto úkonom spojený.

Článok III. Náhrada za zriadenie vecného bremena

1. S ohľadom na charakter stavby a jej uskutočnenie vo verejnom záujme, zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl. I. tejto zmluvy zriaďuje bezodplatne.
2. V súvislosti so zriadením stavby budúci povinný z vecného bremena berie na vedomie, že zo zákona a v rozsahu v ňom špecifikovanom vzniká ochranné pásmo stavby, v ktorom môžu fyzické a právnické osoby vykonávať činnosti iba so súhlasom správcu a pod dohľadom povereného pracovníka.

Článok IV. Termín uzavretia zmluvy o vecnom bremene

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zmluvu o vecnom bremene uzatvoriť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena, najneskôr však do 3 rokov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, resp. ku kolaudácii stavby (stavieb).

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Budúci oprávnený z vecného bremena je oprávnený postúpiť práva z tejto zmluvy, na základe ktorých je oprávnený žiadať budúceho povinného z vecného bremena o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na tretiu osobu bez súhlasu budúceho povinného z vecného bremena, pričom je povinný takúto skutočnosť bez zbytočného odkladu po postúpení práv oznámiť budúcemu povinnému z vecného bremena. Právny nástupca budúceho oprávneného z vecného bremena, na ktorého boli postúpené práva z tejto zmluvy, v rozsahu postúpených práv vstupuje do právneho postavenia budúceho oprávneného z vecného bremena vyplývajúceho zo zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých budúci povinný z vecného bremena obdrží jeden rovnopis a budúci oprávnený z vecného bremena po dva rovnopisy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v Centrálnej registrácii zmlúv. V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnomu poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám stanú neplatnými, neplatné časti sa nahradia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.
5. Zmluva stráca platnosť, ak nedôjde k zrealizovaniu stavby.

V Zboji, dňa 15.12.2025

Budúci oprávnený z vecného bremena

Budúci povinný (i) z vecného bremena


Ladislav Ladomirjak
starosta Obce Zboj


Ladislav Ladomirjak
Predseda Pozemkového spoločenstva Zboj

